

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1446/2541

การประปาส่วนภูมิภาค
บริษัท ดับ บลิว เอ็น.ที.กรุ๊ป จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 368, มาตรา 377, มาตรา 378, มาตรา 391

จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดกับโจทก์โดยจำเลยที่ 1 ต้องซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากโจทก์ไปจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 เป็นต้นไป แต่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดสัญญา ทำให้โจทก์เสียหาย ขาดผลกำไรจากการจำหน่ายน้ำดื่มดังกล่าว แต่ที่โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว คิดตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2535 ถึงวันเลิกสัญญาวันที่ 15 มกราคม 2536 รวม 260 วัน ปรากฏว่าในเดือนเมษายน 2535 จำเลยที่ 1 ก็เริ่มผิดสัญญา โดยรับน้ำดื่มบรรจุขวดจากโจทก์ไปน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงกันไว้และหลังจากนั้นก็ผิดสัญญาตลอดมาโจทก์ก็มีหนังสือเร่งรัดให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญา แต่จำเลยที่ 1 ก็ยังคงไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้นเวลาผ่านไปนานเท่าไรโจทก์ก็ยิ่งขาดประโยชน์มากขึ้น หากโจทก์รีบบอกเลิกสัญญาต่อจำเลยที่ 1 และจัดหาวิธีการจำหน่ายทางอื่นแล้วก็น่าจะมีโอกาสแก้ไขปัญหาความเสียหายดังกล่าวได้ แต่โจทก์กลับปล่อยเวลาล่วงเลยต่อไป และต่อมาจำเลยที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 18 กันยายน 2535 ถึงโจทก์ แจ้งถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้จำเลยที่ 1 ขาดทุนและไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ขอให้ลดค่าปรับให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งแสดงว่าจำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไปแต่ก็ปรากฏว่าโจทก์ยังปล่อยเวลาเนิ่นนานออกไปอีกระยะหนึ่ง จึงมีการปิดประกาศแจ้งหนังสือบอกเลิก

สัญญาเพื่อให้จำเลยที่ 1 ทราบ พฤติการณ์ที่โจทก์ปล่อยให้ความเสียหายพอกพูนเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลายาวนานดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ไม่พยายามบรรเทาความเสียหายตามที่สมควรจะกระทำได้ จึงไม่สมควรได้รับค่าเสียหายดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานถึง 260 วัน ตามที่โจทก์เรียกร้อง ตามสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดที่พิพาทระบุว่า จำเลยที่ 1 ได้นำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของจำเลยที่ 2 จำนวน 2 ฉบับ จำนวนเงินรวม 658,500 บาท มอบไว้แก่โจทก์เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และในกรณีที่โจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์ริบหลักประกันสัญญาหรือเรียกร้องจากจำเลยที่ 2 ผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่โจทก์จะเห็นสมควร ส่วนหนังสือค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำให้ไว้แก่โจทก์มีข้อความระบุว่า หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาดังกล่าวซึ่งโจทก์มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยที่ 1 ได้แล้ว จำเลยที่ 2 ยอมชำระเงินแทนทันทีโดยไม่ต้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระก่อนหลักประกันตามข้อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่คู่สัญญามีความมุ่งหมายให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำที่อาจริบได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377 และ 378 และการที่สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 กำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องวางหลักประกันซึ่งกำหนดได้เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน เนื่องจากจำเลยที่ 1 มีหนี้ที่ต้องซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากโจทก์ไปจำหน่ายโดยต้องชำระค่าน้ำดื่มบรรจุขวดแก่โจทก์ และหากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาก็ต้องชำระค่าเสียหายซึ่งมีการกำหนดอัตราค่าปรับไว้ในสัญญาด้วยเช่นนี้ย่อมเข้าใจได้ว่า โจทก์ประสงค์จะให้หลักประกันเพื่อความมั่นใจในการบังคับชำระหนี้เงินจากจำเลยที่ 1 ในกรณีที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าน้ำดื่มบรรจุขวดหรือค่าเสียหายตามสัญญาได้โดยง่าย โดยสามารถบังคับจากหลักประกันนั้นได้ การจะพิจารณาว่าโจทก์มีสิทธิบังคับชำระหนี้จากหลักประกันตามสัญญาได้เพียงใด จำเป็นต้องพิจารณาว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบ

ชำระหนี้ต่อโจทก์เพียงใดหรือไม่เป็นข้อสำคัญเสียก่อน หากปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ต่อโจทก์แล้ว จึงพิจารณาต่อไปถึงการบังคับชำระหนี้จากหลักประกัน กรณีที่สัญญา การเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดและหนังสือคำประกันของ จำเลยที่ 2 ระบุให้โจทก์สามารถเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินตามหนังสือคำประกัน ได้โดยไม่ต้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ก่อน เป็นเพียงข้อตกลงที่ให้ความ สะดวกในวิธีการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันเท่านั้น หากใช้ข้อตกลงที่ให้สิทธิโจทก์ ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับชำระหนี้ตามหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 2 โดยไม่คำนึงว่า จำเลยที่ 1 จะมีหนี้ที่ต้องรับผิดชอบชำระแก่โจทก์หรือไม่เพียงใดอันทำให้จำเลยที่ 2 ต้อง รับผิดชอบต่อโจทก์เกินไปกว่าหนี้ที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ไม่ เมื่อศาลได้วินิจฉัย มาแล้วว่าหนี้ตามฟ้องของโจทก์นั้น จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ต่อโจทก์ เพียง 220,735 บาท กับดอกเบี้ยจำเลยที่ 2 ในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อ โจทก์จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 890,798.52 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 823,142.52 บาท นับแต่วันถัดจากวัน ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 709,241.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 658,500 บาท นับถัดจาก วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสอง 1 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 148,377.52 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 จนกว่าชำระเสร็จ

แก๊ส

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 348,377.52 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่เฉพาะจำเลยที่ 1 นั้น ให้นับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2536 จนกว่าชำระเสร็จแก๊ส โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดกับโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 ต้องซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดจากโจทก์ไปจำหน่าย จำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์สำหรับค่าผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในวงเงิน 478,500 บาท และค้ำประกันสำหรับขวดเปล่าขนาด 20 ลิตร ในวงเงิน 180,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้รับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดจากโจทก์ไปบ้างแล้วโดยรับน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดขนาดความจุ 950 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 28,848 ขวด ราคารวมทั้งขวด 2.49 บาท ต่อขวด และชนิดขนาดความจุ 20 ลิตร จำนวน 833 ขวด ราคาไม่รวมขวด 7 บาท ต่อขวด และราคาขวดเปล่า 60 บาท ต่อใบ จำเลยที่ 1 ยังไม่ชำระเงินค่าน้ำดื่มและค่าขวดแก๊ส โจทก์รวมจำนวน 127,642.52 บาท นอกจากน้ำดื่มบรรจุขวดที่จำเลยที่ 1 รับไปดังกล่าวแล้วจำเลยที่ 1 ไม่รับน้ำดื่มบรรจุขวดจากโจทก์อีกเลยอันเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ทำให้โจทก์เสียหายขาดผลกำไรจากการจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดตามสัญญา

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายมากกว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้อีกเพียงใดหรือไม่ ปัญหานี้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ราคาต้นทุนและจำนวนน้ำดื่มบรรจุขวดที่จำเลยที่ 1 ตกลงจะรับไปในแต่ละเดือนดังกล่าว จำเลยทั้งสองไม่ได้นำเสนอโต้แย้ง จึงฟังได้ตามที่โจทก์นำเสนอว่า ในแต่ละเดือนหากจำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญาโจทก์ควรได้รับผลกำไรจากน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 950 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 150,000 ขวด อัตรา กำไรขวดละ 0.42 บาท เป็นเงินจำนวน 63,000 บาท ส่วนน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 20 ลิตร จำนวน 15,000 ขวด อัตรากำไรขวดละ 1.15 บาท เป็นเงิน จำนวน 17,250 บาท รวมเป็นผลกำไรเดือนละ 80,250 บาท ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ควรได้รับค่าขาดผลกำไรตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2535 ถึงวันเลิกสัญญาวันที่ 15 มกราคม 2536 รวมเป็นเวลา 260 วัน คิดคำนวณเป็นเงิน 695,500 บาท นั้น เห็นว่า ตามสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดเอกสารหมายเลข จ.3 กำหนดให้จำเลยที่ 1 รับน้ำดื่มบรรจุขวดของโจทก์ไปจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 เป็นต้นไป ซึ่งปรากฏว่าในเดือนเมษายน 2535 จำเลยที่ 1 ก็เริ่มผิดสัญญาโดยรับน้ำดื่มบรรจุขวดจากโจทก์ไปน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงกันไว้และหลังจากนั้นก็ผิดสัญญาตลอดมา โจทก์ก็มีหนังสือลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2535 ตามเอกสารหมายเลข จ.7 เร่งรัดให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญา และต่อมาก็มีหนังสือลงวันที่ 23 มิถุนายน 2535 ตามเอกสารหมายเลข จ.9 เร่งรัดให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญาโดยด่วนอีกครั้งแต่จำเลยที่ 1 ก็ยังคงไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยไม่ไปรับน้ำดื่มบรรจุขวดจากโจทก์ไปจำหน่ายอีกเลย ผลจากการที่จำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่นนี้ย่อมทำให้โจทก์ขาดผลกำไรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังกล่าว และหากปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ยิ่งขาดประโยชน์มากขึ้น พฤติการณ์ดังกล่าวหากโจทก์รีบบอกเลิกสัญญาต่อจำเลยที่ 1 และจัดหาวิธีการจำหน่ายทางอื่นแล้วก็น่าจะมีโอกาสแก้ไขปัญหาความเสียหายดังกล่าวได้ แต่ปรากฏว่าโจทก์ปล่อยเวลาล่วงเลยต่อไปจนวันที่ 21 สิงหาคม 2535 จึงมีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญาภายใน 10 วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.18 แต่ส่งหนังสือฉบับนี้ให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้

ต่อมาจำเลยที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 18 กันยายน 2535 ถึงโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 17 แจ้งถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้จำเลยที่ 1 ขาดทุนและไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากโจทก์จะเลิกสัญญาก็ขอให้ลดค่าปรับให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งแสดงว่า จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ปรากฏว่าโจทก์ยังปล่อยเวลาเนิ่นนานออกไปอีกจนวันที่ 5 มกราคม 2536 จึงมีการปิดประกาศแจ้งหนังสือบอกเลิกสัญญาเพื่อให้จำเลยที่ 1 ทราบ โดยโจทก์ให้ถือว่ามิได้ดำเนินการเลิกสัญญาในวันที่ 15 มกราคม 2536 พฤติการณ์ที่โจทก์ปล่อยให้ความเสียหายพอกพูนเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา ยาวนานดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ไม่พยายามบรรเทาความเสียหายตามที่สมควรจะกระทำได้ จึงไม่สมควรได้รับค่าเสียหายดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานถึง 260 วัน ตามที่โจทก์เรียกร้อง และที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์รวมเป็นเงิน 220,735 บาท นั้นก็คิดคำนวณได้เป็นค่าขาดกำไรตามระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ดังกล่าวมาและส่วนได้ส่วนเสียของคู่สัญญาแล้วนับว่าเป็นค่าเสียหายที่เหมาะสมแล้ว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์อีกประการหนึ่งว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบโจทก์เพียงใด โดยโจทก์ฎีกาว่าตามสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และหนังสือค้ำประกันของจำเลยที่ 2 มีข้อตกลงว่า หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโจทก์มีสิทธิเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากจำเลยที่ 2 ผู้ออกหนังสือค้ำประกันได้ จำเลยที่ 2 จึงต้องชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันแก่โจทก์อีกส่วนหนึ่งแยกต่างหากจากจำเลยที่ 1 ปัญหานี้ตามสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 8 ระบุว่า จำเลยที่ 1 ได้นำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของจำเลยที่ 2 จำนวน 2 ฉบับ จำนวนเงินรวม 658,500 บาท มอบไว้แก่โจทก์เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และในกรณีที่โจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์ริบหลักประกันสัญญาหรือเรียกร้องจากจำเลยที่ 2 ผู้ออก

หนังสือคำประกันเป็นจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่โจทก์จะเห็นสมควร ส่วนหนังสือคำประกันเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 มีข้อความระบุว่า หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาดังกล่าวซึ่งโจทก์มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยที่ 1 ได้แล้ว จำเลยที่ 2 ยอมชำระเงินแทนทันทีโดยไม่ต้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระก่อน เห็นว่าหลักประกันตามข้อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่คู่สัญญามีความมุ่งหมายให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำที่อาจริบได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377 และ 378 และการที่สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 กำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องวางหลักประกันซึ่งกำหนดได้เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน เนื่องจากจำเลยที่ 1 มีหนี้ที่ต้องซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากโจทก์ไปจำหน่ายโดยต้องชำระค่าน้ำดื่มบรรจุขวดแก่โจทก์ และหากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาก็ต้องชำระค่าเสียหาย ซึ่งมีการกำหนดอัตราค่าปรับไว้ในสัญญาด้วยเช่นนี้ ย่อมเข้าใจได้ว่า โจทก์ประสงค์จะให้หลักประกันเพื่อความมั่นใจในการบังคับชำระหนี้เงินจากจำเลยที่ 1 ในกรณีที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าน้ำดื่มบรรจุขวดหรือค่าเสียหายตามสัญญาได้โดยง่ายโดยสามารถบังคับจากหลักประกันนั้นได้ ดังนี้ การจะพิจารณาว่าโจทก์มีสิทธิบังคับชำระหนี้จากหลักประกันตามสัญญาได้เพียงใด จำเป็นต้องพิจารณาว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ต่อโจทก์เพียงใดหรือไม่เป็นข้อสำคัญเสียก่อน หากปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ต่อโจทก์แล้ว จึงพิจารณาต่อไปถึงการบังคับชำระหนี้จากหลักประกัน กรณีที่สัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดและหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 2 ระบุให้โจทก์สามารถเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินตามหนังสือคำประกันได้โดยไม่ต้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ก่อนเป็นเพียงข้อตกลงที่ให้ความสะดวกในวิธีการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันเท่านั้น หาใช่ข้อตกลงที่ให้สิทธิโจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับชำระหนี้ตามหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 2 โดยไม่คำนึงว่าจำเลยที่ 1 จะมีหนี้ที่ต้องรับผิดชอบชำระแก่โจทก์หรือไม่เพียงใดอันทำให้จำเลยที่

2 ต้องรับผิดชอบโจทก์เกินไปกว่าหนี้ที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ไม่ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าหนี้ตามฟ้องของโจทก์นั้น จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบหนี้ต่อโจทก์เพียง 220,735 บาท กับดอกเบี้ยดังที่วินิจฉัยมาข้างต้นจำเลยที่ 2 ในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเท่านั้น

พิพากษายืน

(พิธี อุปปาติก-ไพศาล ราชางกูร-สมลักษณ์ จัดกระบวนการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ